

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

11

12

13

14

15
16
17
18
19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

SESION ORDINARIA N°179-2024 / 20/02/2024

- 1 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)
- 2 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3 Artículo VI. Lectura de Correspondencia
- 4 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes
- 5 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 6 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 7 Artículo X. Asuntos Varios
- 8 Artículo XI. Acuerdos
- 9 Artículo XII. Cierre de Sesión

10

11 **Artículo II.**

12 **Apertura de la sesión**

13 El señor Moya Presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
14 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
15 unánime.

16

17 **Artículo III.**

18 **Comprobación de quórum**

19 El señor Moya Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
20 determina que el mismo está completo.

21

22 **Artículo IV.**

23 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

24 No hubo.

25

26 **Artículo V.**

27 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

28 Una vez conocidas y analizadas, este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores
29 Moya Sánchez, Calvo Pérez en ausencia justificada del regidor Agüero Luna y Vega Sánchez,

se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el acta de la sesión ordinaria n°178-2024 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

Artículo VI.
Lectura de Correspondencia

1. Oficio N°DFOE-LOC-0184 suscrito por Vivian Garbanzo Navarro Gerente de Área de la Contraloría General de la República.



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

Al contestar refiérase
al oficio n.º **01610**

14 de febrero, 2024
DFOE-LOC-0184

Señores
Hazel Saborio Calderón
Secretaria a.i., Concejo Municipal de Distrito
secretaria@tucurrique.go.cr

José Carlos Vindas Ureña
Presidente, Concejo Municipal de Distrito
jocavia@yahoo.es

Wilberth Quirós Palma
Intendencia, Concejo Municipal de Distrito
cmdt1969@gmail.com
wquirros@tucurrique.go.cr
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE
Municipalidad de Jiménez

Estimados señores:

Asunto: Solicitud de información y seguimiento a las gestiones para el nombramiento del Auditor Interno por tiempo indefinido del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique

Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal de Distrito en la sesión próxima inmediata al recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Intendencia.

Se acusa y se atiende el oficio n.º S.M. 03-2024 de 19 de enero de 2024, mediante el cual se comunica, el Acuerdo n.º 1 del artículo IV de la sesión ordinaria n.º 174-2024, celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, el 16 de enero de 2024, que indica:

1. El día 11 de noviembre del 2023 se publicó en el diario La Extra el concurso, recibieron ofertas hasta el 17 de noviembre, en el cual solamente se recibieron los atestados de un solo postulante; cabe resaltar que el postulante cumplió con todos los requisitos solicitados.

Contraloría General de la República
t: (506) 2501-8000, f: (506) 2501-8100 | c: contraloria.genera@cgr.go.cr
<http://www.cgr.go.cr>, P.O. 1179-1000, San José, Costa Rica



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-0184 2 14 de febrero, 2024

2. El día 24 de noviembre del 2023 se les notificó del proceso y se les solicitó asesoría para poder continuar con el proceso y poder hacer la contratación del postulante, por lo que se recibió respuesta en el cual se aclaró que los que deben de tomar las decisiones correspondientes es el Concejo Municipal, y que una vez tomadas las decisiones se deben de comunicar a la Contraloría.

3. En la Sesión Ordinaria 172-2023 celebrada por el Concejo Municipal el día 19 de diciembre del 2023, se acordó realizar la contratación del auditor interno el señor Roel Picado Salguero documento de identidad 302910848, el cual iniciaba sus labores el 16 de enero del presente año.

4. El día 21 de diciembre del 2023 se le convocó a una reunión al señor Roel con el Concejo para poder establecer puntos importantes con respecto al puesto antes de iniciar labores en enero.

5. El día 16 de enero del presente año se recibió una nota por medio de correo electrónico del señor Roel Picado Salguero en donde no acepta el puesto de auditor interno ya que explica que presenta una condición de salud la cual lo tienen que intervenir quirúrgicamente y tiene que mantener reposo por un tiempo establecido por lo que considera de su parte que al aceptar el puesto sería un acto de irresponsabilidad, de falta de ética y profesionalismo.

6. Es importante mencionar que se estará realizando un nuevo concurso externo para poder realizar la contratación del auditor interno y se estará informando de las gestiones realizadas a la Contraloría General.

De dicha información, se toma nota y se les insta a continuar con todas las acciones necesarias para concretar el nombramiento del titular de la Auditoría Interna de manera indefinida, de conformidad con lo establecido por la *Ley General de Control Interno (LGCI)*¹ y los *Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)*².

Para ello, con fundamento en el artículo 13, párrafo 4º, de la Ley Orgánica de la Contraloría General (LOCGR)³, y basándose en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales definidas en el ordenamiento jurídico vigente para la CGR;

¹ Ley n.º 8292, publicada en La Gaceta n.º 169, de 04 de setiembre de 2002.

² Resolución n.º R-DC-83-2018 de las 8:00 horas del 09 de julio de 2018, reformada por la resolución R-DC-00055-2023, de las 10:25 horas del 30 de junio de 2023, y por la resolución n.º R-DC-00102-2023 de 27 de octubre de 2023, disponibles en: <https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoria-interna-1-1-2023.pdf>

³ Ley n.º 1428 del 4 de noviembre de 1994.



3

con el fin de verificada observancia a lo dispuesto en los artículos 20 y 31 de la LGC, se solicita informar en el plazo **quince (15) días hábiles**, a partir del conocimiento de este memorial en la **sesión próxima inmediata** al recibo del mismo, las **fechas de inicio y de finalización de cada una de las acciones que se tomarán** (presentar un cronograma) de este nuevo concurso externo que se realizará en el mes de mayo, para el control de la gestión del Concejo Municipal Interno de este Concejo Municipal de Distrito en el menor tiempo posible, y **mantener informado cada mes** al Organo Contralor de los **avances** de dicho proceso de contratación, sin que para ello medie un requerimiento expreso.

Se les reitera la importancia de la presentación de documentos por medio del correo electrónico: contraloria_general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital⁴, los cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.

Por otra parte, si dentro de los archivos que se envían existe alguna información de carácter confidencial, así deberá advertirlo y mencionar el fundamento legal por el que ostenta esa condición. En caso de duda o consulta se puede comunicar al número telefónico 2501-8000.

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área
Contraloría General de la República

FHH/MMRV/mgr

Cc: Municipalidad de Jiménez:
Mauren Rojas Mejía, Presidenta, Concejo Municipal
Nuria Fallas Mejía, Secretaria, Concejo Municipal
mauren31@gmail.com
fallasn@hotmail.com
secrejimenez@yahoo.com
secretariaconcejo@municipaljimenez.go.cr

Ci: Expediente

NI: 849 (2024)

G: 2022000777-5

⁴ Ver el capítulo III de la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, n.º 8454.

2. Correo enviado por Rodolfo Antonio Fernández Barboza

From: **Rodolfo Antonio Fernández Barboza** | rodolfo82afb@gmail.com

February 18, 9:08 PM

To: secretaria@tucurrique.go.cr | secretaria@tucurrique.go.cr

CONCEJO MUNICIPAL TUCURRIQUE

Sirva la presente para saludarles y desearles éxitos.

Estimados señores(as).

Me dirijo a ustedes para externarles mi preocupación respecto a la ola de conductores temerarios que circulan como si la vida de las personas no valiera nada. He visto tres cuadracíclos, algunas motos y al menos dos carros pasar a alta velocidad en una calle que deberían circular a escasos 25 k/h por ser zona escolar.

Les pido que por favor interpongan sus buenos oficios ante el MOPT o el Ministerio que corresponda para que coloquen reductores o que consideren necesario para controlar la irresponsabilidad de esos conductores.

Sinceramente se siente inseguridad cuando uno desea sacar el vehículo de la conchera por el temor que aparezca un delincuente en su motocicleta y colisione. Ni se diga de los niños y jóvenes que ya no pueden transitar con tranquilidad por temor a ser atropellados.

Esta es la segunda ocasión que me dirijo a ustedes por la misma situación, la primera no recibí respuesta. Guardaré este correo en caso de que ocurra un accidente por la falta de voluntad.

Su servidor.

M. Sc. Rodolfo Fernández Barboza.
Vecino. Barrio el colegio.

1 **ACUERDO 1**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del correo
3 enviado por el señor Rodolfo Antonio Fernández Barboza al señor Alvarado Calvo Ingeniero
4 Municipal para que haga las gestiones correspondientes ante el MOPT. Comuníquese este
5 acuerdo al señor Fernández Barboza. **ACUERDO EN FIRME.**

6
7 **3. Oficio N°MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCJIME-UO-023-2024 suscrito por Nelson**
8 **Tames Solano Jefe de la Delegación Policial de Jiménez**



- 22 ➤ El señor Presidente menciona que dicha reunión es muy importante y propone que la
23 invitación se le envíe a el regidor Agüero Luna, ya que como nuevo alcalde electo se haga
24 presente ese día.
- 25 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que puede ir como regidor o representante del concejo
26 porque todavía no se ha terminado la administración.
- 27 ➤ El señor Presidente explica que es importante que el regidor Agüero Luna asista para que
28 vea la situación que está pasando el pueblo y como nuevo alcalde proponga, porque nada
29 hacen en ir los otros regidores si ya se van a ir. Destaca que él puede acompañar al regidor.

1 ACUERDO 2

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del oficio
3 N°MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCJIME-UO-023-2024 suscrito por Nelson Tames
4 Solano Jefe de la Delegación Policial de Jiménez al señor Agüero Luna para que valore la
5 posibilidad de asistir a la mesa de articulación, ya que pronto asumirá la administración del
6 concejo en el periodo 2024-2028 y se considera de gran importancia. **ACUERDO EN FIRME.**

7
8 **4. Oficio N°53-ALJI-2024 suscrito por Lissette Fernández Quirós Alcaldesa de la**
9 **Municipalidad de Jiménez**



- 26 ➤ El señor Presidente consulta ¿si el presupuesto extraordinario lo ejecuta la nueva
- 27 administración?
- 28 ➤ La regidora le indica que ellos lo dejan ejecutado.

- 1 ➤ La secretaria aclara que la administración actual lo presupuesta y la administración nueva
2 es quien lo ejecuta.
- 3 ➤ El señor Presidente indica que se tiene que tener mucho cuidado con lo que van a dejar
4 presupuestado.
- 5 ➤ La secretaria comenta que dentro del presupuesto se debe de tomar en cuenta su
6 liquidación ya que ella llega hasta el 30 de abril y hay que liquidarla.
- 7 ➤ El señor Presidente indica que es un punto que se debe de tomar en cuenta.
8
- 9 **5. Correo electrónico enviado por Viviana Camacho Rodríguez** “Buenos días espero se
10 encuentren bien. La presente es para hacerles llegar mi curriculum para participar en el
11 concurso para el puesto de Auditoría Interna. Si bien es cierto no cuento con la colegiatura
12 del Colegio de Contadores Públicos, actualmente estoy cursando la Licenciatura en
13 Contaduría Pública para poder hacer el trámite de la incorporación. Por lo cual en un tiempo
14 de 1 año a más tardar esperaré contar con este requisito. Agradezco se pueda considerar
15 mi propuesta.”
- 16 ➤ El señor Presidente le consulta a la señora Vice Intendente ¿si la muchacha puede
17 participar en el concurso para el puesto de auditor?
- 18 ➤ La señora Vice Intendente al respecto indica que si cumple con los requisitos se toma en
19 cuenta.
- 20 ➤ El señor Presidente consulta que ¿si los requisitos son a nivel de la Contraloría o del
21 Concejo?
- 22 ➤ La señora Vice Intendente indica que los requisitos son según lo indica la ley y debe estar
23 incorporada al colegio correspondiente.
- 24 ➤ El señor Presidente menciona que sería bueno que el otro concejo que venga si van a
25 contratar al señor que renunció que se contrate con por un periodo de tiempo establecido
26 y no dejarlo definitivo, eso para esperar a otra persona como es el caso de la muchacha o
27 de otra persona.
- 28 ➤ La señora Vice Intendente indica que lastima que el regidor Agüero Luna no está para
29 conocer la posición de él con respecto a la contratación del auditor. También menciona que

tal vez lo que va a decir no tiene importancia de parte del concejo ya que son los que toman las decisiones, pero siente que ese señor que se contrató cometió una falta de respeto con el concejo, su criterio es que como va a ser posible que después de que renunció ahora si quiere volver, tampoco quiere hacer un problema porque no sabe cuál es la posición del señor Intendente y el señor presidente; en su posición cree que les faltó al respeto ya que renunciar el mismo día que se incorporaba y ahora si porque se quiere venir.

➤ La regidora Calvo Pérez menciona que él lo que tenía que haber hecho era negociar con el concejo y explicar la situación a ver si le daban la oportunidad y para que después volviera.

➤ La señora Vice Intendenta indica que nada más decir a las nueve de la mañana que se llamó, porque tienen entendido que don Wilberth lo llamo, decir que no, es una falta de respeto. Por lo que se debería de iniciar nuevamente el proceso y en su criterio ni siquiera lo tomaría en cuenta.

➤ El señor Presidente está totalmente de acuerdo con lo que indica la señora Vice Intendenta, y menciona que respecto a lo que se habló la sesión anterior era contratarlo por interinato.

➤ La secretaria indica que para ese tipo de procesos hay unos lineamientos de auditoría interna de la Contraloría General de la Republica los cuales pueden revisar, destaca que los estuvo leyendo y que para realizar una contratación interina se tiene que tener la autorización de la Contraloría y se deben de cumplir varios requisitos, los cuales si tienen alguna duda pueden revisar los lineamientos.

➤ El señor Presidente menciona que ese proceso lleva su tiempo por lo que ya le queda a la otra administración, y que sería bueno conocer la posición del regidor Agüero Luna. Pero destaca que lo mejor es seguir el proceso y realizar el concurso. Le indica a la secretaria que ella podría consultar a la contraloría si Viviana puede tomarse en cuenta para el concurso.

➤ La secretaria indica que en un concurso se toman en cuenta los postulantes que cumplen con todos los requisitos que son establecidos en el concurso externo.

➤ El señor Presidente indica que el regidor Agüero Luna lo que tiene que hacer es agarrarse de lo que siempre Juan Viñas le ha ofrecido.

- 1 ➤ La señora Vice Intendente al respecto indica que no cree que la auditora acepte.
- 2 ➤ El señor Presidente indica que en una reunión les habían ofrecido trabajar de esa manera.
- 3 ➤ La señora Vice Intendente comenta que tal vez hace muchos años.
- 4 ➤ El señor Presidente indica que hace tres años.
- 5 ➤ La señora Vice Intendente explica que ahora la contraloría les exige un auditor, no que se
- 6 trabaje con el auditor de otra municipalidad.
- 7 ➤ El señor Presidente retoma el tema que la idea es que cuando se contrate al auditor no se
- 8 contrate por tiempo indefinido, ya que si la persona actúa mal si se contrató y se dejó fijo
- 9 no se va a poder despedir, como es el caso del ingeniero.
- 10 ➤ La señora Vice Intendente indica que después de tres meses se tiene derecho, y que para
- 11 despedir a un funcionario se debe de abrir todo un proceso. Le indica a presidente que le
- 12 ha agarrado muy tarde para pensar eso, porque cuando se contrató el ingeniero se supo
- 13 que se le hizo un contrato por servicios y después no recuerda sin don Wilberth les habrá
- 14 comunicado de la contratación.
- 15 ➤ El señor Presidente indica que a él le gustaría revisar las actas porque desde un principio
- 16 los fijos solo era Esteban, Rocío y Elibeth ya que los demás han sido nombrados de parte
- 17 del intendente, el concejo no ha tomado esa decisión.
- 18 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que uno de los problemas que siempre han tenido es que
- 19 el concejo no se tiene que meter con la administración y todo el tiempo se ha discutido.
- 20 ➤ El señor Presidente indica que cuanta plata se debe en ese concejo que no hay plata para
- 21 pagar, porque por ejemplo a Esteban en el proceso que paso, en el momento que la
- 22 controlaría le dijo que no podía estar elaborando, en ese momento había que liquidarlo y
- 23 tirar a concurso el puesto que él está.
- 24 ➤ La señora Vice Intendente menciona que si se realizó concurso interno.
- 25 ➤ El señor Presidente indica que si Esteban quisiera puede reclamar todos los años
- 26 anteriores cuando estaba como contador.
- 27 ➤ La regidora Calvo Pérez indica que el señor intendente tiene todo el derecho de hacer el
- 28 concurso interno.

- 1 ➤ La señora Vice Intendenta le recalca al señor presidente que le ha agarrado muy tarde para
2 discutir ese tipo de situaciones, que ni siquiera está don Wilberth.
- 3 ➤ El señor Presidente indica que todo lo hace para que no se cometan los mismos errores
4 cuando se haga la contratación del auditor.
- 5 ➤ El regidor Fonseca Brenes recalca que todo debe realizarse según la ley que no se deben
6 de brincar los procesos.

7

8 **Asuntos de trámite Urgentes**

9 No hubo.

10

11 **Artículo VIII.**

12 **Mociones de los señores Regidores**

13 No hubo.

14

15 **Artículo IX.**

16 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

17 **1- Informe Intendencia.**

18 No hubo.

19

20 **2- Informe Vice Intendencia.**

21 No hubo.

22

23 **Artículo X.**

24 **Asuntos Varios**

- 25 **1. Presidente Mario Moya Sánchez:** Le indica a la regidora Calvo Pérez que va haber un
26 presupuesto para el Congo que, si ya propuso un proyecto, porque a él le da vergüenza
27 por ejemplo ver las canchas tan sucias y descuidadas.
- 28 ➤ La regidora Calvo Pérez indica que ya eso se había presupuestado solo que no se ha
29 cumplido, que era para cerrar el salón multiuso.

- 1
- El señor Presidente indica que eso ya no se va hacer por eso le está diciendo que hay un
- 2
- presupuesto en el que pueden meter un proyecto al igual que Sabanilla, el problema es que
- 3
- dejan que la administración decida donde se va a meter el presupuesto.
- 4
- La regidora Sánchez Vega menciona que ella ya le hizo la propuesta al señor intendente.
- 5
- La regidora Calvo Pérez indica que prefiere que les ayuden con el salón multiuso.
- 6
- El señor Presidente indica que entonces haga la solicitud al señor intendente, porque como
- 7
- es posible que solo llegue a mover la cabeza a lo que los demás dicen y nadie propone
- 8
- nada y bien se sabe que todos los años hay un presupuesto para cada pueblo.
- 9
- Le regidora Calvo Pérez indica que el problema es que no cumplen con los proyectos como
- 10
- paso el año anterior.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Artículo XI

Acuerdos

No hubo.

Artículo XII

Cierre de Sesión

Al ser las diecinueve horas con once minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

_____	_____
MARIO MOYA SÁNCHEZ	HAZEL SABORÍO CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL a.i
ÚLTIMA LINEA	